

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 137/2535

นางยุกจุ เชียงฉิน

โจทก์

นายจอมไตร ตันพานูวัตร

จำเลย

นายสมพงษ์ ผังสุวรรณดำรง ทนาย

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 122, มาตรา 123

ความว่า จำเลยยื่นฎีกาไว้ ประเด็นที่ว่าจำเลยตกลงทำสัญญา ประนีประนอมยอมความตามเอกสารหมายเลข 3 หรือไม่นั้น จำเลยฎีกาว่าจำเลยไม่ได้ทำและที่จำเลยลงชื่อในเอกสารหมายเลข 3 นั้นเกิดจากการข่มขู่โดยโจทก์ร่วมกับร้อยตำรวจเอกราชศักดิ์คงสว่างร้อยตำรวจตรีลิขิตภาตะนันท์และสิบตำรวจตรีจักรกฤษณ์แก้วเพชร ซึ่งในเรื่องนี้จำเลยได้ร้องเรียนต่อกองปราบปรามสามยอดให้ทำการสอบสวนผลปรากฏว่าหลักฐานที่โจทก์แสดงต่อพนักงานสอบสวนนั้นเป็น เอกสารปลอมทั้งหมด และการทำเอกสารบันทึกประจำวันเอกสาร หมายเลข 3 เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากสำนวน การสอบสวนดังกล่าวเป็นความลับทางราชการ จำเลยจึงไม่สามารถ นำมาเสนอต่อศาลได้ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โปรดมีคำสั่งเรียกสำนวนการสอบสวนดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา คดีนี้ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 150,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 20 กันยายน 2528

เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยวก่อนฟ้องมิให้คิดเกินกว่า 38,968 บาท ตามที่โจทก์ขอ

จำเลยฎีกาและยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 99,109)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะมีคำสั่งเรียกสำนวน การสอบสวนตามที่ จำเลยร้องขอมาประกอบการพิจารณา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะมีคำสั่งเรียกสำนวน การสอบสวนตามที่ จำเลยร้องขอมาประกอบการพิจารณา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(เรียงธรรม ลัดพลี-วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ